

Le compte de gestion depuis la réforme de 2024 : ce qui a changé, ce qu'on attend de vous

Guide découverte pour tuteurs et curateurs familiaux - offert par MonCRG.fr

Ce guide est une information générale. Il ne remplace ni les services publics gratuits d'information et de soutien aux tuteurs familiaux (ISTF, portés par les UDAF), ni un professionnel du droit pour votre situation.

1. Ce qui a changé en 2024

Chaque année, en tant que tuteur ou curateur, vous rendez compte de votre gestion. Deux textes de 2024 ont changé la donne : le **décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024** et l'**arrêté du 4 juillet 2024** (JORF du 12 juillet 2024).

Premier changement - qui contrôle. Ce n'est plus le greffe du tribunal qui vérifie vos comptes. Selon votre situation, c'est un « contrôleur interne » (subrogé tuteur, co-tuteur, conseil de famille) ou un **professionnel qualifié** désigné par le juge (notaire, commissaire de justice, commissaire aux comptes, mandataire judiciaire...). Ce vérificateur a de vrais moyens : il peut exiger toute pièce utile et interroger directement les banques - le secret bancaire ne lui est pas opposable (articles 510 et 513-1 du code civil).

Second changement - le format. Le compte de gestion n'est plus un tableau libre : c'est un **modèle officiel**, avec des rubriques précises, dans un ordre précis. Un document qui ne suit pas ce modèle part avec un handicap - et un document qui le suit, pièces à l'appui, est exactement ce que les textes demandent au vérificateur d'examiner.

La bonne nouvelle : un modèle imposé, c'est aussi un mode d'emploi. Si vous savez ce que chaque rubrique attend, vous savez exactement quoi préparer.

2. Le modèle officiel en un coup d'oeil

Le modèle annexé à l'arrêté du 4 juillet 2024 (Légifrance, réf. JORFTEXT000049893287) s'organise en trois blocs :

- **Trois parties d'identification** : la personne protégée (I), la mesure de protection et vos coordonnées (II), les actes de gestion de l'année - ventes, achats, placements (III).
- **Cinq tableaux chiffrés** : A. les ressources de l'année - B. les dépenses - C. la balance - D. tous les comptes bancaires, livrets et contrats - E. les dettes en cours.
- **Les observations et la signature**, qui certifie la sincérité du compte.

Chaque rubrique a ses attentes précises, ses pièces justificatives - et ses pièges. Les remplir « de mémoire » est la première cause d'écarts inexpliqués ; la bonne méthode part toujours des relevés bancaires.

3. Les trois erreurs qui coûtent le plus cher

- **Le compte oublié.** Ne déclarer au tableau D que le compte courant « qui vit », en omettant un vieux livret. Le vérificateur peut interroger les banques directement : un compte présent chez la banque mais absent de votre tableau transforme un oubli en question désagréable.
- **La grosse dépense sans justificatif.** La liste ministérielle des pièces demande un justificatif pour toute dépense supérieure à 500 €. À l'inverse, inutile de garder les tickets des courses courantes - la circulaire du 24 septembre 2024 le dit expressément.
- **L'écart inexpliqué.** Un total de ressources ou de dépenses qui ne colle pas aux relevés bancaires attire l'attention bien plus que les montants eux-mêmes. Une ligne inhabituelle mais expliquée en deux phrases factuelles ne pose, elle, aucun problème.

4. Votre calendrier

- Vous transmettez le compte et les pièces au vérificateur **au plus tard le 30 juin de l'année suivante**. Exemple : le compte de l'année 2026 se transmet avant le 30 juin 2027 - **et il se prépare maintenant, au fil des mois**.

- Si votre mission prend fin en cours d'année, le compte se transmet **dans les trois mois** suivant la fin de la mission.
- **Vérifiez votre jugement** : le juge peut fixer des dates différentes. La date qui vous engage est celle de votre jugement s'il en fixe une ; à défaut, le 30 juin.

Un conseil qui change tout : ouvrez dès janvier une pochette (papier ou numérique) où chaque facture de plus de 500 €, chaque ordonnance du juge, chaque attestation arrive au fil de l'eau. Le dépôt de juin devient un assemblage de pièces déjà classées.

5. L'aide gratuite existe - utilisez-la

Vous n'êtes pas seul, et il n'y a aucune raison de payer pour ce qui est gratuit.

- **L'ISTF** (Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux), le plus souvent porté par l'UDAF de votre département. Ces dispositifs existent dans la quasi-totalité des départements et sont financés sur fonds publics : ils informent, orientent et accompagnent gratuitement les tuteurs familiaux, y compris sur le compte de gestion. C'est le premier réflexe à avoir. Cherchez « ISTF » + votre département, ou appelez l'UDAF la plus proche.
- **Le greffe du tribunal** qui suit la mesure : copie du jugement, dates, transmission.
- **Un professionnel du droit** pour toute question propre à votre dossier.

MonCRG ne remplace aucun de ces interlocuteurs et ne cherche pas à le faire. Notre travail commence après : une fois le compte rempli, le relire ligne à ligne avant le dépôt.

MonCRG.fr - Wassim Tallal, entrepreneur individuel, SIREN 795 055 482 - contact@moncrg.fr. Information générale, jamais de conseil juridique individualisé (loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). Document librement diffusable.